

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035031-93.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: FLAVIA FRAGALE MARTINS PEPINO

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interposto pelo réu dos autos originários, nos termos da decisão já proferida no evento 3, DESPADEC1. Alerto às partes, na pessoa de seus i. causídicos, que a interposição de embargos de declaração, ou peça processual intercorrente equivalente, de natureza protelatória, ensejará a aplicação dos §§2º e 3º do artigo 1.026, com combinação do inciso VII, do artigo 80 e artigo 81, sem prejuízo da multa processual do §2º, do artigo 77, todos do CPC. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da SJES deverá certificar o trânsito em julgado, dar baixa nos autos e arquivar. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5035031-93.2024.4.02.5001

500003483252 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035031-93.2024.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5027740-42.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: FLAVIA FRAGALE MARTINS PEPINO

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-SAÚDE. RESOLUÇÃO CNJ 294/19. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A UNIÃO FEDERAL, doravante denominada Agravante, por intermédio da Douta Advocacia-Geral da União (AGU), em razão de decisão interlocutória proferida pelo 2º Juizado Especial de Vitória/ES nos autos originários nº **processo 5027740-42.2024.4.02.5001/ES, evento 9, DESPADEC1**, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, determinando que a União implemente o aumento de 50% (Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - nº 500, de 2023), referentes ao auxílio-saúde (Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - nº 294, de 2019), no prazo de 30 (trinta) dias e fixou *astreintes*. A agravante alega que cabe à Administração Pública a aferição do preenchimento dos requisitos para o pagamento do auxílio em testilha de modo que são inexistentes os fundamentos para a concessão da medida de urgência.

2. A decisão proferida no **evento 3, DESPADEC1**, pontuou o seguinte, *in litteris*:

"(..)

10. Ora, a principal característica da tutela de urgência é sua precariedade.

11. Noutro ponto, o critério da liminar, portanto, não é o prognóstico de sucesso da concessão definitiva, mas tão-somente a irreparabilidade do dano no caso da demora, desde que exista "fundamento relevante".

12. E numa análise superficial do mérito, como se faz em toda decisão antecipada, a concessão da liminar foi corretamente deferida naquele Juízo, pois se mostravam presentes os elementos que evidenciavam a probabilidade do direito. O autor/agravado preencheu os requisitos mínimos exigidos, uma vez que **o direito pleiteado pela parte agravada é assegurado nos termos da Resolução CNJ nº 294 de 18.12.2019, ato normativo editado por órgão da própria agravante**, observado que o servidor público federal vinculado ao Poder Judiciário tem o direito de optar pelo uso do plano de saúde custeado pela entidade ao qual está vinculado, **OU** o ressarcimento parcial do valor despendido com planos ou seguros privados, mediante comprovação de gastos. É de simples aferição.

13. Nesse contexto, em se tratando garantia à saúde dos servidores, em especial para aqueles com mais de 50 (cinquenta) anos, tem-se que não vislumbro qualquer fumus boni iuris ou a verossimilhança do direito alegado pela UNIÃO FEDERAL para a suspensão da tutela de urgência/evidência concedida pelo Juízo a quo. E a qualidade de saúde dos servidores do Poder Judiciário impacta diretamente na qualidade da prestação jurisdicional, tanto em relação aos servidores que atuam no âmbito administrativo, quanto aqueles que atuam diretamente na atividade-fim, sob o viés da efetividade e da eficiência do exercício de um dos Poderes da República. Há, portanto, interesse público difuso no sentido de que os servidores tenham sua saúde controlada, para bem exercer suas atribuições constitucionais. Por fim, não há risco de irreversibilidade, pois o agravado, na qualidade de servidor público federal, é solvente.

14. Assim, parece-me que o requisito de dano irreparável se mostra presente para o cumprimento da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, e nesse passo, a tutela de evidência/urgência foi corretamente deferida ao agravado pelo Juiz a quo, pois presente está a verossimilhança das alegações. **Havendo elementos suficientes para se deferir a tutela pretendida, pois o requisito mais importante para o deferimento da medida de urgência foi atendido, razão pela qual a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, exarada pelo Juiz a quo, deve ser mantida.**

15. Entendo incabível a concessão da liminar pleiteada para suspensão da tutela antecipada deferida nos autos do processo principal, haja vista que, no caso, a decisão constante do **processo 5003783-12.2024.4.02.5001/ES, evento 8, DESPADEC1** que deferiu a tutela antecipada, a qual se pretende cassar, está amparada em norma legal e de acordo com a Resolução CNJ nº 294 de 18/12/2019.

16. A decisão objurgada está em consonância com os requisitos preconizados nos artigos 300 e seguintes do CPC, com a observância do direito material na Lei nº 10.260/2001, e, portanto, presente o fumus boni iuris. Presente também o periculum in mora.

17. Ante o que foi exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR PLEITEADO**, para a suspensão/revogação da tutela concedida pelo Juiz a quo, e determino a citação/notificação/intimação dos demais interessados para apresentarem, querendo, resposta/contestação/impugnação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se as partes. Translade-se cópia desse decisum para o processo nº 5003783-12.2024.4.02.5001/ES, comunicando ao Juízo de origem. Cumpra-se."

3. Intimada a se manifestar, a Senhora FLÁVIA FRAGALE MARTINS PEPINO, por intermédio de seu ilustre advogado, apresentou as suas contrarrazões conforme **evento 7, CONTRAZ1** pugnando pela manutenção da decisão agravada como consectário lógico do desprovimento do Recurso do INSS.

4. Verifico que não há motivos que indiquem a modificação da decisão já proferida, razão pela qual merece ser mantida.

5. **Alerto às partes, na pessoa de seus i. causídicos, que a interposição de embargos de declaração, ou peça processual intercorrente equivalente, de natureza protelatória, ensejará a aplicação dos §§2º e 3º do artigo 1.026, com combinação do inciso VII, do artigo 80 e artigo 81, sem prejuízo da multa processual do §2º, do artigo 77, todos do CPC.**

VOTO

6. Assim, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso de agravo interposto pelo réu dos autos originários, nos termos da decisão já proferida no **evento 3, DESPADEC1**. **Alerto às partes, na pessoa de seus i. causídicos, que a interposição de embargos de declaração, ou peça processual intercorrente equivalente, de natureza protelatória, ensejará a aplicação dos §§2º e 3º do artigo 1.026, com combinação do inciso VII, do artigo 80 e artigo 81, sem prejuízo da multa processual do §2º, do artigo 77, todos do CPC.** Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei. Transcorridos *in albis* os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da SJES deverá certificar o trânsito em julgado, dar baixa nos autos e arquivar. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.